

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-069	요구일자	2023.7.31.	처분종류	통보
처분대상부서	■■■사무소	조치부서	■■■사무소	회신기일	2023.9.30.
건 명	2023년 제1차 해외사무소 감사 - 현지계약 변경 관리 부적정 -				

1. 내 용

- 「해외사무소 조달업무매뉴얼」에 따르면, 해외사무소는 현지에서 체결한 계약을 변경해야 하는 사유 발생 시 책임 주체를 확인한 후 기간, 금액 등 수반되는 조정사항에 따라 이를 검토하고 제반 절차에 따라 변경 계약을 진행하여야 함.
- 이에 따라 ■■■사무소에서는 ‘수원국 시스템을 활용한 건축 공사비 재산정 및 적정한 공사비 검증을 위한 제3의 QS 현지 용역’을 계약금액의 10%를 선금으로 지급하고 해당 지급액 만큼 선금이행보증증권을 교부 받는 조건으로 수의계약 체결함.
- 그러나, 요청에 따른 선금 지급 직전 「선금지급기준」 제2조 제1항에 의거, 계약 잔여이행기간이 30일을 초과하지 아니할 경우 선금을 지급할 수 없다는 사실을 확인하여, 선금을 미지급하는 것으로 업체와 협의하고 용역비의 95%는 QS 산출물 승인 후 지급, 나머지 5%는 현지 교육부 시공사 선정 후 지급하는 것으로 내부 계획을 수정함.
- 하지만, 계약대금지급조건과 요율이 변경된 상황에서 이를 반영한 변경계약의 체결 없이, 용역사와 변경 내용에 대해 기합의했다는 문구만 담긴 내부결재로 이를 갈음한 것은 적절한 계약관리로 보기 어려움.
- 한편, 계약 잔여이행기간이 30일을 초과하지 아니할 경우 선금을 지급할 수 없다는 선금 지급조건은 2021. 5. 3.일자로 「선금지급지침」 개정과 함께 동조건이 삭제되었는 바, 종합적으로 관련 규정과 계약조건 변경시 진행해야 할 절차를 면밀히 살피지 못한 것으로 보임.
 - 기획재정부 계약예규상 선금지급 요건 완화를 위해 계약 잔여이행기간 조건이 삭제됨에 따라, 이와 일치하도록 협력단 「선금지급지침」을 2021. 5. 3. 자로 개정하였으므로, 처음 계약체결대로 선금 지급이 가능한 상황이었음.

2. 조치할 사항

- ☐ ■■■사무소는 향후 현지입찰 진행 시 적용되는 관련 규정들을 면밀히 검토하고, 계약의 주요 조건이 변경되는 경우 변경계약을 체결하는 등 제반 절차를 준수하시기 바랍니다. (통보)

감사종류	종합감사
------	------